

1522290-95.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Cecília Leone

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... a traficância, informalmente o tráfico.

Pois bem.

De proêmio observo que o acusado admitiu, em Juízo, a prática do crime de tráfico de drogas; e sua confissão contou com o arrimo das demais provas coligidas.

Assim, a apreensão dos entorpecentes e dinheiro, aliada à confissão judicial do réu, corroborada pelos depoimentos do policial militar, responsável pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1522290-95.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522290-95.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2249965/2021 - 24º D.P. PONTE

RASA, 20235226 - 24º D.P. PONTE RASA, 4318/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2249965 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANNY LINCOLN DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

GIOVANNY LINCOLN DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas regras do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 14 de setembro de 2021, por volta de 00h10min., na Rua Francisco Dantas, nº 75, Cangaíba, nesta cidade e comarca da Capital, durante estado de calamidade pública (Decreto Estadual nº 64.879/2020 - COVID-19), trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 39 porções de tetrahydrocannabinadiol (THC), maconha, pesando 3,8; e 54 invólucros plásticos, contendo cocaína, pesando um total de 15,4g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Seguindo a denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando

avistaram o réu e a testemunha Caio Cesar Moraes Rosa, os quase ao avistarem-nos evadiram-se, mas foram detidos. Realizada busca pessoal, em poder de Caio nada de ilícito foi localizado; com o acusado foi apreendido um estojo, cujo interior estavam as drogas e R\$189,00 em dinheiro. Questionado, o acusado admitiu, informalmente a traficância.

O procedimento especial foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida (fls. 98/100), o réu foi citado (fls. 156), apresentou defesa preliminar (fls. 118/121). Em audiência, foi ouvida a testemunha arrolada pelas partes e o acusado foi interrogado.

O Ministério Público, em debates, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, porque demonstradas materialidade e autoria delitivas; quanto à pena, pediu aplicação da pena base no mínimo, reconhecimento da agravante da calamidade pública e atenuante da confissão, com aplicação do redutor do artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas, em razão da primariedade; fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

A Defensoria Pública, em sede de debates, reiterou as alegações ministerial, vale dizer, reconhecimento do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O caso é condenação do réu.

A materialidade esta demonstrada pela prisão em flagrante (fls. 6), boletim de ocorrência (fls. 7/10), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de constatação (fls. 21/24) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 104/106).

A autoria é certa.

Interrogado na delegacia, o réu negou a traficância. Disse que estava conversando com Caio e alguns amigos quando a polícia chegou e começou vistoriar o local e localizaram, próximo ao portão de uma casa, a droga.

Em Juízo, o réu admitiu a traficância no dia dos fatos e disse estar arrependido.

O policial militar Marco Antonio Pereira de Aquino, ouvido sob o crivo do contraditório, disse que estava fazendo patrulhamento com seu colega de farda em via pública, conhecida como ponto de venda de drogas, quando avistou dois indivíduos os quais que ao vê-los correram, obtiveram êxito em deter o réu que portava um estojo com as drogas - maconha e cocaína - e dinheiro; outros policiais detiveram o outro indivíduo - Caio -, ele também foi levado ao DP. O réu confessou a traficância, informalmente o tráfico.

Pois bem.

De proêmio observo que o acusado admitiu, em Juízo, a prática do crime de tráfico de drogas; e sua confissão contou com o arrimo das demais provas coligidas.

Assim, a apreensão dos entorpecentes e dinheiro, aliada à confissão judicial do réu, corroborada pelos depoimentos do policial militar, responsável pela prisão em flagrante do acusado, em local conhecido como ponto de venda de drogas, são suficientes provas para a condenação do réu.

Estando comprovadas a materialidade e autoria, passo a dosar a pena do réu.

Na primeira fase, tendo em vista o artigo 59 do Código Penal, não vislumbro motivos para fixar a pena-base acima do mínimo legal. Assim, totalizando-se em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes da confissão e menoridade, mas sem repercussão no quantum final da pena, a teor da sumula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não reconheço a agravante da calamidade pública, porque não guarda relação com a prática do tráfico de drogas.

Na terceira fase da dosimetria, observo que o réu é primário, confesso e a quantidade de entorpecentes apreendidos não se revela impeditiva ao reconhecimento da causa de diminuição constante do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, uma vez presentes os requisitos previstos. Assim, diminuo a pena em 1/2, totalizando-se em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa no valor unitário mínimo.

Sem mais, torno a pena do crime de tráfico definitiva.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, por se tratar de réu primário, tendo em vista a natureza do crime e o quantum de pena fixado.

Pelas mesmas razões e também porque respondeu ao processo em liberdade, terá o direito de recorrer da mesma forma.

Por fim, presentes os requisitos necessários, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e em multa no importe de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Diante disso, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu GIOVANNY LINCOLN DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto e o réu poderá interpor recurso em liberdade. Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e em multa no importe de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Autorizo a incineração das drogas, se ainda não providenciada, reservada quantidade suficiente para eventual contraprova, nos termos dos artigos 50, § 3º, e 50-A, ambos da Lei nº 11.343/2006, que somente poderá ser destruída após o trânsito em julgado da ação penal, conforme artigo 72 do mesmo diploma legal.

Decreto a perda do valor apreendido em favor da União.

Determino a destruição do estojo.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Isento o acusado das custas.

P. I.C.

São Paulo, 11 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA